



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 02151

Tocache, 10 JUL 2023

Visto, el Expediente N° 016-2023344604 que contiene la Resolución N° 07 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 21.06.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui de fecha 30.03.2017; Resolución N° 22 de fecha 20.01.2023 que resuelve nula la RJ N° 508-2018-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0388-2023-GRSM/DRE, de fecha 08.03.2023; Opinión Legal N° 43-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 05.04.2023; Memorando n° 228-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 13.04.2023; Informe escalafonario N° 00386-2023-UGELT de fecha 20.06.2023; Carta N° 024-2023-CTS de fecha 03.07.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 112-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 04.07.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 107-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 05.07.2023 y el Memorando N° 604-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 06.07.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **EVELYN SHUPINGAHUA AMANCIO**, en un total de sesenta y nueve (69) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)";

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2151

de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 00508-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 05 de julio del 2018, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 07 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 30 de marzo del 2017, recaído en el expediente judicial N° **2015-022-CA**, a favor de **EVELYN SHUPINGAHUA AMANCIO**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **mayo de 1995 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 8,082.72** soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0388-2023-GRSM/DRE de fecha 08 de marzo del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000508-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 05 de julio del 2018, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 8,082.72** soles a favor de **EVELYN SHUPINGAHUA AMANCIO**, docente nombrado en la IE N° 0670, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 22 de fecha 20 de enero del 2023, recaído en el expediente judicial N° **00022-2015-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Decimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 22 de fecha 20 de enero del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000508-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 05 de julio del 2018, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00386-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 20 de junio del 2023, **EVELYN SHUPINGAHUA AMANCIO**, actualmente es profesora en la institución educativa N° 0670 de Pucayacu, Tocache, San Martín; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia de vista Resolución N° 11 de fecha 30 de marzo del 2017, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria hasta antes del 25 de noviembre del 2012, y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como contratado: desde el **02.05.1995 al 31.12.1995**; **21.05.1996 al 31.12.1996**; **18.03.1997 al 31.12.1997**; **23.03.1998 al 31.12.1998**; **15.03.1999 al 31.12.1999**; **08.03.2000 al 31.12.2000**;





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002151

23.04.2001 al 31.12.2001 y de nombrado desde el 15.04.2002 al 25.11.2012, lo que se calculará sobre la base de su REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA);

Que, mediante Informe N° 112-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 04 de julio del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% de la servidora **EVELYN SHUPINGAHUA AMANCIO**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 97/100 SOLES (S/ 57,956.97)**, como se detalla a continuación:

DECRETOS X AÑO		TIPO ILEE	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL									57956.97
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2								0.00
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7								0.00
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9								0.00
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11								0.00
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6								0.00
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	Rural	May. 95 - Jul. 95	0	3	C	40	CONTRATADO	398.07
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	Rural	Ago. 95 - Dic. 95	0	5	C	40	CONTRATADO	694.11
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	Rural	Jun. 96 - Oct. 96	0	5	C	40	CONTRATADO	694.11
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	Rural	Nov. 96 - Dic. 96	0	2	C	40	CONTRATADO	342.46
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	Rural	Abr. 97 - Jul. 97	0	4	C	40	CONTRATADO	684.93
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	Rural	Ago. 97 - Dic. 97	0	5	C	40	CONTRATADO	1051.92
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	Rural	Abr. 98 - Dic. 98	0	9	I	30	CONTRATADO	1928.50
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	Urbano	Mar. 99	0	1	I	24	CONTRATADO	184.86
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Urbano	Abr. 99 - Dic. 99	0	9	I	24	CONTRATADO	2043.14
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Urbano	Mar. 00 - Dic. 00	0	10	I	30	CONTRATADO	2379.28
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Urbano	May. 01 - Ago. 01	0	4	I	30	CONTRATADO	951.71
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Urbano	Set. 01 - Dic. 01	0	4	I	30	CONTRATADO	1011.65
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural	Abr. 02 - Abr. 03	0	13	I	24	NOMBRADO	3468.64
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	Rural		0	12	I	24	NOMBRADO	3561.82
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	Rural		0	3	I	24	NOMBRADO	953.46
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	Rural		0	9	I	24	NOMBRADO	2981.87
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	Rural		0	4	I	24	NOMBRADO	1409.27
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	Rural		0	8	I	24	NOMBRADO	2809.55
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	Rural		0	4	I	24	NOMBRADO	1491.47
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Rural	Set. 06 - Mar. 07	0	7	I	24	NOMBRADO	2685.16
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Rural	Abr. 07 - Nov. 12	0	68	II	24	NOMBRADO	26231.00



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002151

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de doña **EVELYN SHUPINGAHUA AMANCIO**, con DNI N° 00963525, profesora nombrada en la institución educativa N° 0670 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 07 (sentencia) de fecha 20 de junio del 2016 y Resolución N° 22 de fecha 20 de enero del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
0388-2023	00022-2015-0-2209-JM-CI-01	SHUPINGAHUA AMANCIO, EVELYN	02.05.1995 al 31.12.1995; 21.05.1996 al 31.12.1996; 18.03.1997 al 31.12.1997; 23.03.1998 al 31.12.1998; 15.03.1999 al 31.12.1999; 08.03.2000 al 31.12.2000; 23.04.2001 al 31.12.2001 (laboro como contratado) 15.04.2002 al 25.11.2012 (como nombrado)	S/ 57,956.97

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH